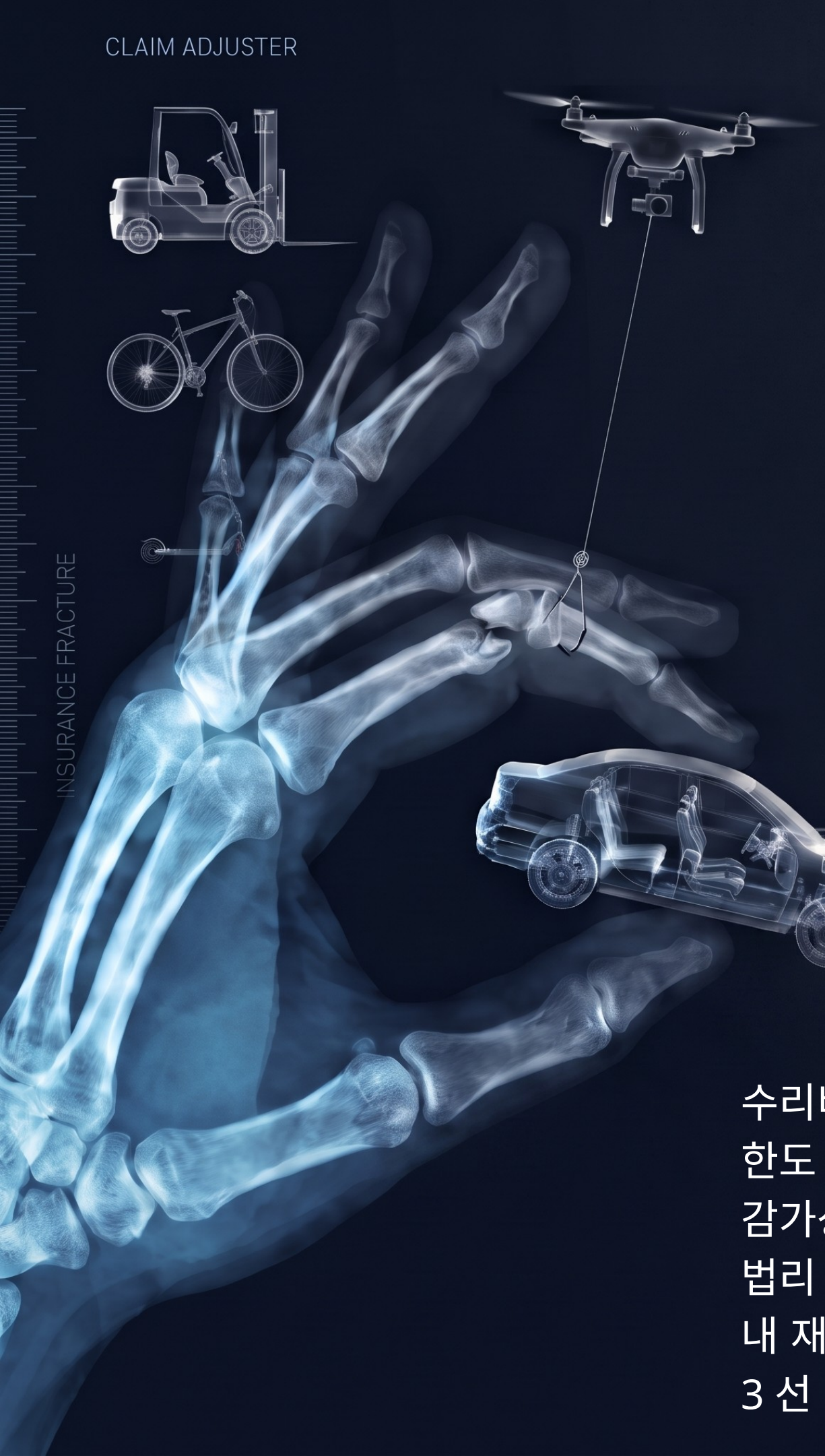
CLAIM ADJUSTER



INSURANCE FRACTURE

재산상 손해와 배상

물건이 망가졌는데, 왜 수리비를 다 못 받나요?

수리비 전액 인정 vs 교환가치 한도
감가상각 공제와 잔존물 대위의 법리
내 재산을 지키는 핵심 보험 특약 3 선

1. 수리비의 한계와 경제적 합리성

수리비가 물건값을 넘으면 왜 다 못 받을까 ?

- 수리비 ≤ 사고 시 가치 : 원상회복 수리비 전액 인정
- 수리비 > 사고 시 가치 : 교환가치 (중고 시세) 한도로 제한
- 전손 처리 시 고철 · 부품 등 남은 잔존가치는 추가 공제
- 대법원 판례 : 수리가 가능해도 교환가치 초과분은 형평상 제한

💡 **손해액 = Min[사고 시 가액 , 수리비]**
(전손 시 잔존가치 차감)

2. 가치 증가를 막는 감가상각의 차이

새 부품으로 고쳤다고 왜 내 돈을 더 내야 할까 ?

- 이득금지의 원칙 : 노후 물건을 신품 복구 시 가치 증가분 공제
- 일반 재물 · 화재보험 : 자재비 · 인건비 · 경비 전체에서 엄격 감가
- 자동차보험 : 일반 판금 · 도장 · 견인비는 감가상각 미적용
- 단 , 자동차도 엔진 · 미션 · 배터리 등 주요 부품 교체 시 감가 공제

💡 **화재보험은 인건비까지 감가되어 분쟁이 빈번하므로 주의 !**

3. 목적에 따라 달라지는 가치 평가 방식

같은 자동차와 건물인데 왜 부르는 값이 다를까 ?

- 자동차 자차보험 : 보험개발원 분기별 차량기준가액표 적용
- 자동차 대물배상 : 중고 시세 (매매사례비교법) 원칙 적용
- 특수차량 · 기계 · 건물 : 재조달원가에서 감가하는 원가법 적용
- 일반 건물은 정액법 (일정 금액), 차량 · 기계는 정률법 (일정 비율) 감가

💡 **가액 다툼의 핵심은 ' 무엇을 결정하기 위한 기준인가 ' 의 확인 !**

4. 내 재산을 지키는 실전 방어 특약

감가상각과 비례보상 손실을 피하는 3 가지 해법

1. 자동차 [초과수리비지원 특약]: 차량가액 120~150% 까지 수리비 보장
2. 화재보험 [재조달가액담보 특약]: 감가상각 없이 신축 · 신품 비용 보상
3. 화재보험 [80% 공동보험조항]: 보험가액 80% 이상 가입 시 비례보상 면제

✔️ **자재비 · 인건비 급등 시 가입금액 부족 (일부보험) 으로 보상액이 깎일 수 있습니다 .**
✔️ **큰 재산 피해 발생 시 보험사 제시 금액에 합의하기 전 기준가액 검토가 필수입니다 .**
✔️ **상세한 대법원 판례와 약관 해석은 프로필 링크 (브런치 원문) 에서 확인하세요 .**